

**Nr. 173 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich
an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. Wien, 27. Juli 1938**

R 43 II/ 1353a, Bl. 21–22 Ausfertigung

*Beginn:
Beginn:*

[Entwürfe eines Österreich- und eines Saarpfalzgesetzes]

Persönlich!

Sehr geehrter Herr Minister!

In der Anlage übermittle ich Ihnen die hier ausgearbeiteten Entwürfe

- a)
eines Gesetzes über die Aufgliederung des Landes Österreichs und den Aufbau der Verwaltung¹,
- b)
eines Gesetzes über die Verwaltung des Gaues Saarpfalz².

Die beiden Entwürfe sind dem Herrn Reichsminister des Inneren heute mit der Bitte um gemeinsame Behandlung zugeleitet worden. Ich habe Herrn Reichsminister Dr. Frick weiter gebeten, dem hier aufgestellten Entwurf des Österreich-Gesetzes beizutreten und ihn als gemeinsamen Entwurf des Innenministeriums und des Reichskommissars dem Führer im Sinne der uns beiden von Ihnen übermittelten Anordnung vorzulegen. Auf das mir von Ihnen abschriftlich übermittelte Schreiben vom 3. Juni 38 an den Herrn Innenminister³ darf ich in diesem Zusammenhange Bezug nehmen. Der hier aufgestellte Entwurf des *Österreich-Gesetzes* hat die Fassungen [sic] des im Innenministerium ausgearbeiteten Entwurfes⁴ so weit als möglich übernommen. Er unterscheidet sich von diesem Entwurf jedoch wesentlich dadurch, daß ich die Stellung des Reichsstatthalters als der Verwaltungsspitze in den Gauen entsprechend der hier bereits Vorgefundenen Rechtslage stärker ausbauen möchte⁵, daß ich weiter eine endgültige und keine vorläufige Regelung bringen will und

¹ R 43 II/1353a, Bl. 23–32; zum Inhalt vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 291–294; LUŽA, Österreich, S. 151. Einen Vorentw. Bürckels, gefaßt als „Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in Österreich“ und noch ohne die Abschnitte zur räuml. Gliederung (von BACHNICK S. 294–296 fälschlich als Entw. des RIM bezeichnet und interpretiert), hatte StS Pfundtner mit einer ersten Grundsatzkritik des RIM Lammers am 20. 7. 1938 übersandt; R 43 II/1353a, Bl. 36–46.

² Nicht bei den Akten; überliefert in R 1501/5411, S. 309–317. Vgl. MUSKALLA, NS-Politik Saar, S. 303 ff. Der GesEntw. sah die Vereinigung der bayer. Pfalz mit dem Saarland vor und nahm insoweit die vergeblichen Anläufe wieder auf, die Bürckel 1935/36 mit den Projekten einer „Verwaltungsgemeinschaft Saarland-Pfalz“ bzw. eines „Reichsgaues Pfalz-Saar“ unternommen hatte; ARH II/2, Nrr. 220, 229, 237; ARH III, Nrr. 23, 37.

³ Darin hatte Lammers, im Anschluß an den Vortrag über die von StS Stuckart und Bürckel konzipierte Neugliederung Österreichs (Anhang, FV 274*), dem RIM als Weisung Hitlers übermittelt: „Er läßt Sie bitten, im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich und den etwa sonst für Einzelfragen zuständigen Herren Reichsministern möglichst bald einen Organisationsplan mit dem entsprechenden Kartenmaterial und die Entwürfe der erforderlichen Gesetze oder Verordnungen vorzulegen.“ R 43 II/1358, Bl. 75. Zur Vorgeschichte s. im übrigen Dok. Nrr. 96, 110, 119.

⁴ Entw. eines „Gesetzes über die Aufgliederung und vorläufige Verwaltung des Landes Österreich“, von StS Stuckart nebst Entw. einer DVO Lammers am 20. 6. 1938 übergeben; R 43 II/ 1353a, Bl. 4–20. Zum Inhalt s. BACHNICK S. 289–291.

⁵ Hierzu § 4 des Entw.: „(1) An der Spitze des Gaues steht der Reichsstatthalter. Er untersteht für seine Person dem Führer und Reichskanzler unmittelbar.

(2) Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von den Behörden der Reichssonderverwaltungen, den Dienststellen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Bezirkswirtschaftskammern sowie der Industrie- und Handelskammern, den Dienststellen der Organisation des Verkehrsgewerbes, den Dienststellen des Reichsnährstandes sowie den Dienststellen sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften innerhalb des Gaues unterrichten zu lassen und sie auf die maßgebenden Gesichts-

deshalb auch eine klare Liquidierungsbestimmung über das Land Österreich für nötig erachte⁶ und daß ich endlich den Reichsstatthalter in Österreich für die Übergangszeit etwas stärker einschalten möchte⁷.

Die neuen Reichsstatthalter sollen nicht nur Repräsentanten und Beobachter der Reichsregierung sein, sondern Vertreter des Führers in der Landschaft. Diese Stärkung der Reichsstatthalter gegenüber dem bisherigen Rechtszustand im Altreich entspricht nicht nur der hier bereits Vorgefundenen Rechtslage und dem einhelligen Verlangen aller Reichsstatthalter des Altreiches, sie ist auch dringend erforderlich, um die Reichsstatthalter zur Erfüllung ihrer Aufgaben im A-Falle⁸ zu befähigen und sie zu entsprechend einflußreichen Mitarbeitern der Militärbehörden auf dem Gebiete der Zivilverwaltung zu machen. Die neue Stellung der Reichsstatthalter in der Ostmark macht es erforderlich, sie dem Führer und Reichskanzler unmittelbar zu unterstellen. Diese unmittelbare Unterstellung läßt das Fachweisungsrecht der Reichsminister unberührt (§ 5 Abs. 1 Satz 2⁹); sie beschränkt sich auch auf die Person des Reichsstatthalters, während für seine Beamten der Reichsminister des Innern weiterhin oberste Dienstbehörde bleibt.

Der Entwurf des *Saarpfalz*-Gesetzes ist im Anschluß und in Anlehnung an das Österreich-Gesetz aufgestellt worden. Er hat aber seine völlig selbständige und absolut zwingende Begründung in der Lage meines Heimatgaues. Die Arbeiten an der Grenze, die seit einigen Wochen mit stärkstem Nachdruck durchgeführt werden¹⁰, haben der Saarpfalz ihren Charakter als Grenzland erneut auf das nachdrücklichste vor Augen geführt. Dazu kommen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Nöte, die eben in dieser Grenzlage ihre Ursache haben. Der Blutstrom des wirtschaftlichen Lebens geht in das Reichsinnere. Es bedarf aller Aufmerksamkeit und Kraftanspannung an der Grenze, um hier die Lebensgrundlagen des Volkes zu erhalten und die Abwanderung von Köpfen und Betrieben zu verhindern. Diese Konzentration aller Kräfte ist aber solange nicht möglich, als die Verwaltung des Gaues nicht in *einer* Hand liegt. Die ernsten Sorgen, die mir die Entwicklung der letzten Wochen für die Saarpfalz gemacht hat, nötigen mich deshalb dazu, die Erlassung des Saarpfalz-Gesetzes mit allem Nachdruck zum 1. Oktober 1938 zu erbitten. Ich muß die Zusammenfassung der verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten geradezu als das Gebot der Stunde betrachten. Eine Hinausschiebung des Gesetzes über den 1. Oktober 1938 hinaus ist untragbar, weil die von mir als lebensnötig betrachtete Regelung damit aus bekannten Gründen bis zum 1. April 1940 verzögert würde¹¹.

Ich habe Herrn Minister Dr. Frick um eine persönliche Aussprache wegen der beiden Entwürfe gebeten. Auf Grund dieser Aussprache werde ich mir erlauben, mich mit Ihnen wieder in Verbindung

punkte und die darnach erforderlichen Maßnahmen aufmerksam zu machen. Er kann ihnen unbeschadet der Zuständigkeit der ihnen Vorgesetzten Behörden und Dienststellen Anweisungen erteilen, soweit sie innerhalb des Gaues ihren Sitz haben. Bei Gefahr im Verzug kann er für den Bereich des Gaues einstweilige Anordnungen treffen. Die gleichen Befugnisse hat im Fall seiner Behinderung [sic] sein allgemeiner Vertreter. Auf andere Beamte kann der Reichsstatthalter diese Befugnisse nicht übertragen.“

⁶ Entw. § 34 (1): „Die Eigenschaft des Landes Österreich als Körperschaft des öffentlichen Rechts erlischt mit dem 30. April 1939. Rechtsnachfolger sind das Deutsche Reich, die Gaue und die Stadt Wien. Die Auseinandersetzung unter den Rechtsnachfolgern wird vom Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen durch Verordnung geregelt. [...]“ Abs. 2 verpflichtete den RIM, bis zu diesem Termin die Zuständigkeiten des RStH in Österreich (Österr. Landesregierung) auf die Landeshauptmänner zu übertragen; „einzelne Befugnisse kann er auf die Reichszentralbehörden übertragen.“

⁷ Der RStH sollte bis 30. 4. 1939 v.a. die Gliederung der Gaue in Stadt- und Landkreise festlegen (§§ 17, 27) und die finanz. Auseinandersetzung bei lokalen Gebietsänderungen regeln (§ 32) – selbstredend im engen Einvernehmen mit dem RKom., dessen ausschlaggebende Stellung auch gegenüber der Zentralgewalt § 38 festschrieb: „Während der Amtsdauer des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich üben die Reichsminister die ihnen nach diesem Gesetz zustehenden Befugnisse im Einvernehmen mit dem Reichskommissar aus.“

⁸ A[u]fstellungs-Fall, d. h. allgemeine Mobilmachung.

⁹ Entw. § 5 (1): „Der Reichsstatthalter führt in der Stufe des Gaues die gesamte staatliche Verwaltung, soweit sie nicht durch gesetzliche Bestimmungen einer Sonderverwaltung übertragen ist. Er ist dabei an die fachlichen Weisungen der Reichsminister gebunden.“

¹⁰ Bau des Westwalls; Näheres s. Dok. Nr. 143.

¹¹ Wegen Beginn eines neuen Mobilmachungsjahrs zum 1. 10. 1938; s. Dok. Nr. 183 Anm. 4. Für Österreich, an dessen Verfassungs-entwurf das SaarpfalzG anschloß, hatte Hitler die Inkraftsetzung der staatl. Neugliederung ebenfalls zum 1. 10. 1938 verfügt; s. Dok. Nr. 119 zu Anm. 12.

zu setzen. Schon jetzt darf ich Sie aber um Ihre Unterstützung bei diesen beiden, für die Ostmark wie für die Saarpfalz gleich wichtigen und entscheidenden Gesetzen bitten¹².

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Bürckel

¹² MD Kritzinger urteilte in einem Vm. vom 30. 7. 1938 über die Vorlagen: „Beiden Entwürfen wird deswegen eine besondere Bedeutung zukommen, weil sie als ein Vorbild für die künftige Regelung der Verwaltung und der Stellung der Reichsstatthalter auch im übrigen Reich angesehen werden müssen.“ Der RMRk bat deshalb zunächst mit Schreiben vom 3. 8. 1938 (R 43 II/1353a, Bl. 34 f.) den RIM um seine Stellungnahme, die Stuckart formulierte und am 13. 8. erstattete: Dok. Nr. 183.

Zitierhinweis

Nr. 173 Der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. Wien, 27. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d173>